

Giriş

Görsel iletişim, toplum ve bireyler üzerinde yaygın olarak kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir iletişim aracı hâline gelmiştir.

Görsel iletişimde tasarımın öneminin modern dönemden sonra arttığı ve birçok alanda görsel iletişimden yararlanıldığı tespit edilmiştir. Günümüzde görsel iletişimde tasarımın geldiği nokta incelendiğinde, bu bileşenin reklam ve sosyal medya üzerinde çok yoğun bir şekilde kullanıldığı ve hatta gözümüzün görebildiği her noktaya yayıldığı söylenebilir.

Toplum ve bireyler üzerinde görsel iletişim, günümüzde çok yaygın olarak kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir iletişim aracı hâline gelmiştir. Görsel iletişimin günlük hayatın tüm faaliyet alanlarında uygulandığı ve bu durumun son derece önemli hâle geldiği sonucuna varabiliriz.

Haksız Rekabetin Tanımı, Unsurları ve Hâlleri

Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları

Anayasamıza göre, rekabet, temel haklardan biri olup her bireyin rekabet etme hakkı bulunmaktadır. İşletmelerin rekabet etmeleri müşterilerin lehinedir, zira onlar rekabet ettikleri zaman müşteriler daha kaliteli ürünleri daha ucuza alabileceklerdir. Günlük hayatta, Anayasamızda koruma altına alınan bu rekabet kavramının bazı tür ihlalleriyle karşılaşmaktayız:

1. Bazen büyük işletmeler veya aynı sektörde çalışan tacirler, birbirleriyle rekabet etmeleri gerekirken, gizlice birbirleriyle anlaşabilmektedirler. Örneğin, ikisinin de 400 TL'den daha düşük fiyata satmamaları konusunda uzlaşabilirler.
2. Büyük bir sektörde o pazarı elinde tutan tacir (hakim durumdaki işletme), o sektördeki daha küçük işletmeleri bünyesinde toplayabilmektedir. Örneğin, onları baskıyla ya da satın alarak elde edebilmektedir. O sektörde hakim durumda olup bu durumu kötüye kullanabilmektedir. Örneğin, belirli sayıda büyük yatak şirketi olduğunu varsayalım. Bir yatak şirketinin diğer yatak şirketlerini satın alması hâlinde, bütün yatak şirketlerinin aynı grubun eline geçmesi hâlinde, rekabet hakkı ortadan kaldırılmış olur.

Bu tür rekabet hakkını ortadan kaldıran taraflar arası anlaşmalar, büyük işletmeler arası anlaşmalar, çok büyük devralmalar ve kendisini hakim duruma sokmak ve bunu kötüye kullanmak gibi eylemlerin konusu, aslında kamu hukukunun bir dalı olan rekabet hukukunun kapsamına girmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a göre, Rekabet Kurumu adında bağımsız bir idari otorite mevcuttur. Rekabet Kurumu, büyük işletmeler arasındaki gizli anlaşmalar, fiyat belirlemeleri, hakim duruma gelmiş olan işletmenin bu durumu kötüye kullanıp müşterilere fahiş fiyattan veya çok düşük miktarlarda ürün satması gibi durumları denetleyen ve kamu gücü adına buna para cezası verme yetkisi olan kurumdur.

Rekabet, bir tarafın haklarının sömürülmesi veya suiistimal edilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı sürece, toplum için faydalı sonuçlar doğurur. Rekabet bir haktır. Ancak bu hak, diğer tüm haklar gibi kötüye kullanılmamalıdır. Dürüst ticari faaliyete aykırı eylemler, haksız rekabet teşkil eder; haksız rekabet bir tür ticari hiledir. Haksız rekabet, kamuya kanunla tanınmış rekabet hakkının kötüye kullanılması, hukuk ve dürüstlük kurallarına aykırı davranılması anlamına gelir. Haksız rekabete ilişkin hükümler, hakkaniyet düşüncesinden türeyen dürüstlük ilkesi gözetilerek uygulanmalıdır.

Haksız rekabet kimi korumaktadır?

1. Rakip
2. Müşteri ve
3. Ekonomik düzen.

Türk hukukunda haksız rekabete ilişkin hükümler, esas itibarıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Madde 54 ve devamında (54 ila 63'üncü maddeleri) ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 57'de düzenlenmiş olup, aslında haksız fiilin özel bir türüdür.

TTK'nun 54 üncü maddesi, bu konudaki temel ilkenin "emek ilkesi" olduğunu ve haksız rekabet tanımından kaynaklandığını belirtmektedir.

TTK'da haksız rekabet tanımlanmamış, fakat haksız rekabete ilişkin hükümlerin amaç ve ilkelerine yer verilmiştir. TTK Madde 54/1'e göre, haksız rekabete ilişkin kuralların amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. "Bütün katılanlar" kavramı; ekonomi, tüketici ve kamuyu kastetmektedir. Kanun, bu amaca uygun olarak, rakipler yanında müşterilere, mesleki ve ekonomik birliklere, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarına ve kamusal nitelikli kurumlara da dava hakkı tanımıştır.

TTK Madde 54/2, "dürüstlük kuralı" kavramını tercih ederek, dürüst davranma kuralının haksız rekabetin tespitinde belirleyici olacağını vurgulamıştır. Bu maddeye göre, rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar, haksız ve hukuka aykırıdır.

TTK Madde 54/1'de haksız rekabetin belirlenmesinde esas alınacağı belirtilen ölçütler olan "dürüst" ve "bozulmamış" rekabet kavramları tanımlanmamıştır. Dürüstlük kuralını ihlal eden kişi, bu güvene aykırı hareket etmiş olur ve bu, haksız rekabeti oluşturur.

TTK, haksız rekabetin doğuş noktası olarak, haklı rekabet eden ilk rakibi sonradan gelen, kötünietli ve rekabet hakkını kötüye kullanan ikinci kişiye karşı korumuştur.

Haksız rekabet TTK'da düzenlenmekte olduğu için sadece tacirlere özgü değildir. Tacirler arasında olabileceği gibi, esnaf arasında da ya da iş rekabeti ilişkisi olmayan müşteri ile işletmeci arasında da olabilir.

Haksız rekabet nedeniyle açılacak davalarda davacı;



GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 7: Görsel İletişim Tasarımında Haksız Rekabet

1. Haksız rekabet nedeniyle zarar görmüş veya zarar tehlikesi içinde olan kişi (genellikle rakip),
2. Haksız rekabet nedeniyle zarar görmüş veya zarar tehlikesi içinde olan müşteri ve
3. Tüketici dernekleri, esnaf odaları, birlikler, ticaret ve sanayi odaları vs.

olabilir.

Haksız rekabet genellikle, aynı sektörde ve birbirine rakip olanlar arasında ortaya çıkmaktadır; fakat bu bir zorunluluk değildir. Farklı sektörler arasında da haksız rekabet olabilmektedir. Hatta müşteri olarak dava açtığımızda, rakip olabilecek bir sektörümüz bile olmayabilmektedir.

Haksız rekabetten söz edilebilmesi için kusur şart değildir. Bir kimse, kusursuz olarak da haksız rekabetin oluşmasına sebep olabilir ve kendisi aleyhine tespit, önleme ve düzeltme davaları açılabilir.

Haksız rekabetten söz edilebilmesi için haksız rekabette bulunan kişinin bu fiiliyle kendisine veya başkasına bir menfaat sağlaması gerekli değildir.

Haksız Rekabetin Hâlleri

Haksız rekabet, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. TTK Madde 55, haksız rekabetin çeşitli türlerini örnek olarak saymaktadır. Bu türler, ticaret hayatında dürüstlük kurallarına aykırı olan ve piyasa düzenini bozan çeşitli davranışları kapsar. Aşağıda her bir haksız rekabet türü detaylı bir şekilde ele alınacaktır:

1. Karşı tarafı kötülemek (TTK Madde 55/1-a.1): Rakiplerin ürünlerini, hizmetlerini, ticari faaliyetlerini veya işlerini kötülemek, yanlış veya yanıltıcı açıklamalar yapmak suretiyle rekabet avantajı sağlamaya çalışmak haksız rekabet oluşturur. Bu tür haksız rekabet, genellikle bir rakibin itibarını zedelemek ve pazar payını azaltmak amacıyla yapılır.

2. Kendini veya ürünlerini yanıltıcı şekilde övmek (TTK Madde 55/1-a.2): Bir işletmenin kendisini, ürünlerini veya hizmetlerini gerçek dışı veya yanıltıcı bir şekilde övmesi de haksız rekabet türlerinden biridir. Bu durum genellikle aldatıcı reklam ve promosyonlar yoluyla yapılır. Örnek: Bir firmanın, ürününün bilimsel olarak kanıtlanmamış sağlık yararlarını vurgulayan reklamlar yapması. Bu tür yanıltıcı uygulamalar, tüketicileri yanlış yönlendirir ve piyasada haksız bir avantaj elde edilmesine yol açar. TTK'ya göre, dürüstlük kurallarına aykırı olan bu tür davranışlar, hukuki yaptırımlara tabi olabilir.

3. Diploma, ödül vs sahip olmadığı hâlde böyle bir imaj oluşturmak (TTK Madde 55/1-a.3): Bir işletmenin, aslında sahip olmadığı unvanlar, ödüller veya meslek adlarını kullanarak kendisini üstün göstermesi de haksız rekabet sayılır. Bu tür eylemler, tüketicileri yanıltır ve rakiplerin itibarını zedeleyebilir. Örnek: Bir firmanın, "Yılın En İyi Ürünü" ödülünü aldığını iddia etmesi, ancak böyle bir ödülün var olmaması. Bu tür aldatıcı eylemler, genellikle tüketici güvenini sarsar ve piyasada haksız

avantaj elde edilmesine neden olur. Mahkemeler, bu tür durumlarda men ve tazminat davalarına hükmedebilir.

4. İltibas-karışıklığa yol açmak (TTK Madde 55/1-a.4): Rakiplerin malları, hizmetleri veya ticari faaliyetleriyle karışıklık yaratacak önlemler almak da haksız rekabet türlerinden biridir. Bu durum, özellikle marka ve tasarım alanında sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Örnek: Bir işletmenin, rakibinin tescilli markasına çok benzeyen bir marka kullanarak pazarda karışıklık yaratması. Konuya ilişkin bir diğer örnek: Görsel tasarımlar, ambalajlar veya logoların taklit edilmesidir. İltibas (karışıklık yaratma), tüketicilerin yanıltılmasına ve haksız rekabetin ortaya çıkmasına neden olur. Bir marka veya tasarım tescilli ise, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında özel hükümlere göre korunmaktadır. Ama marka veya tasarım tescilsiz ise (ilk 3 yıllık süre dışında), genel hükümlere yani haksız rekabete göre korunmaktadır. Buna göre, bir markaya veya tasarıma başka biri başka bir marka veya tasarım aracılığıyla tecavüz ediyorsa ve marka veya tasarım tescilli ise, TTK Madde 55'e dayanmaya gerek yoktur, zira Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri zaten marka veya tasarım, sahibini korumaktadır.

5. Karşılaştırmalı reklamlar (TTK Madde 55/1-a.5): Reklam yoluyla, bir işletmenin kendi ürün veya hizmetlerini rakiplerinin ürünleriyle karşılaştırarak ve bu karşılaştırmayı yanıltıcı veya kötüleyici bir şekilde yaparak tüketiciyi aldatması da haksız rekabet oluşturur.

6. Müşteriyi göstermelik/mostra ile aldatmak (TTK Madde 55/1-a.6): Göstermelik satış, belirli malların tedarik fiyatının altında satışa sunulması ve böylece tüketicilerin yanıltılması anlamına gelir. Bu tür haksız rekabet, tüketiciyi yanlış yönlendirme amacını taşır ve dürüst ticari faaliyet ilkelerine aykırıdır.

7. Müşteriyi ek edimlerle aldatmak (TTK Madde 55/1-a.7): Sunulan mal veya hizmetin gerçek değerini, ek hizmetler veya ürünler sunarak yanıltıcı bir şekilde göstermek, haksız rekabet teşkil eder. Bu tür aldatıcı uygulamalar, tüketiciyi gerçekte sunulmayan bir avantaj elde ettiğine inandırarak yanıltır.

8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü sınırlamak (TTK Madde 55/1-a.8): Saldırgan satış yöntemleri kullanmak suretiyle müşterinin özgür iradesiyle karar verme yetisini sınırlamak, haksız rekabetin bir diğer türüdür. Örneğin, aşırı baskı yaparak veya yanıltıcı bilgiler sunarak müşterinin bir ürünü satın almaya zorlanması bu kapsamda değerlendirilir.

9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak (TTK Madde 55/1-a.9): Malların, hizmetlerin veya ticari faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek veya yanlış beyan etmek de haksız rekabetin bir türüdür. Bu tür uygulamalar, tüketicinin karar verme sürecini olumsuz etkiler ve tüketiciyi yanıltır.



10. Taksitle satım sözleşmelerinde veya buna benzer hukuki işlemlerde yanıltmak (TTK Madde 55/1-a.10):

Taksitle satış veya tüketici kredisi sözleşmelerinde, gerçek maliyeti veya ek maliyetleri gizlemek, yanıltıcı bilgiler sunmak veya yasal zorunlulukları yerine getirmemek de haksız rekabet oluşturur. Bu tür uygulamalar, tüketicinin mali yükümlülüklerini tam olarak anlamasını engelleyerek haksız kazanç sağlama amacını taşır.

11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak (TTK Madde 55/1-a.11): Taksitle satım ve tüketici kredisi sözleşmeleri, haksız rekabet kapsamında özel bir şekilde korunmuştur.

12. Tüketicie haklarını tam olarak söylememek ya da kullandırtmamak gibi davranışlar (TTK Madde 55/1-a.12): Tüketicinin yasal haklarını gizlemek veya bu hakların kullanılmasını zorlaştırmak, haksız rekabetin bir diğer türüdür. Bu tür durumlar, özellikle taksitli satış veya tüketici kredisi sözleşmelerinde sıkça görülür.

13. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek (TTK Madde 55/1-b.1): Üçüncü kişileri başka bir sözleşmeye aykırı davranmaya veya feshetmeye yönlendirmek de haksız rekabet sayılır. Örneğin, bir işletmenin, rakibinin müşterilerine ulaşarak mevcut sözleşmelerini feshetmeleri ve kendileriyle yeni bir sözleşme yapmaları için ikna etmeye çalışması, haksız rekabet olarak değerlendirilir.

14. Üçüncü kişilerin çalışanlarını iğfal ile çıkar kağılamak (TTK Madde 55/1-b.2): Üçüncü kişilerin çalışanlarına, vekillerine veya diğer yardımcı kişilere hak etmedikleri avantajlar sunarak onları işverenlerinin aleyhine davranmaya yönlendirmek, haksız rekabetin bir türüdür.

15. İşçileri veya diğer yardımcı kişileri üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye yöneltmek (TTK Madde 55/1-b. 3): İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek, haksız rekabet fiilleri arasında sayılmıştır.

16. Alıcı veya kredi alan kişiyi sözleşmeden caymaya veya sözleşmeyi feshetmeye yöneltmek (TTK Madde 55/1-b.4): Taksitle satış, peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış alıcıyı veya kredi alan kişiyi, benzer bir sözleşmeyi kendisiyle yapmasını sağlamak amacıyla bu sözleşmeden caymaya veya peşin satış sözleşmesi yapmış alıcıyı, bu sözleşmeyi feshetmeye yöneltmek, haksız rekabet sayılır.

17. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanma (TTK Madde 55/1-c): Başkalarına ait teklif, hesap, plan gibi ticari ürünlerden yetkisiz yararlanmak da haksız rekabet

kapsamına girer. Bu tür uygulamalar, rekabetin adil bir şekilde işlemesine engel olur.

18. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek, bununla yetinmeyip bu sırları başkalarına bildirmek (TTK Madde 55/1-D): Üretim veya iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren, dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

19. İş şartlarına uymamak (TTK Madde 55/1- E): İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar, dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

20. Dürüstlük kuralına aykırı genel işlem şartları kullanmak (TTK Madde 55/1-f): Genel işlem şartlarının dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde kullanılması, örneğin yanıltıcı veya aşırı derecede dengesiz hükümler içermesi, haksız rekabetin bir başka türüdür.

Haksız Rekabetin Sonuçları

Haksız Rekabette Hukuki Sorumluluk

Haksız rekabet, kamusal bir kurum değildir. Tamamen dava açmaya dayalı bir sistem vardır. Haksız rekabet, tipik bir özel hukuk haksız fiil türüdür. Kişilerin dava açması gerekmektedir. Haksız rekabet hâlinde dava açma hakkı olan kişiler üç grupta toplanabilir:

- Ekonomik menfaatleri haksız rekabet nedeniyle zarar gören veya zarar görme tehlikesi içinde olan kişi (genellikle rakip),
- Ekonomik menfaatleri haksız rekabet nedeniyle zarar gören veya zarar görme tehlikesi içinde olan müşteri,
- Mesleki ve ekonomik birlikler, tüketici dernekleri, esnaf birlikleri, odalar, borsalar gibi oluşumlar.

Bu kişilerden müşteriler araçların ve malların imhasını isteyemezler, diğer tüm davaları açabilirler, talepleri isteyebilirler. Mesleki ve ekonomik birlikler ise diğer tüm davaları açabilmelerine rağmen, maddi ya da manevi tazminat talep edemezler. Açılacak davalar şunlardır:

Tespit talebi/davası: Davalının davranışın haksız rekabet oluşturup oluşturmadığının tespiti amacıyla açılan davadır.

Haksız rekabetin men'i davası: Bu davanın açılması için haksız rekabet fiilinin devam ediyor olması veya haksız rekabet fiilinin tekrarlanacağı konusunda güçlü belirtiler bulunması gerekir.

Haksız rekabetin ortadan kaldırılması (ref'i/eski hâle iadesi) davası: Haksız rekabet sonucunda ortaya çıkan maddi durumun ortadan kaldırılması talep edilir.

- Beyanların düzeltilmesi talebiyle
- Kaçınılmaz ise, araç ve malların imhası talebiyle

Tazminat Davası:

- Mesleki birlikler isteyemez.
- Zarar + kusur şarttır.
- Talep türleri:
 - Maddî tazminat:
 - Davacının zararı veya
 - Davalının elde etmesi muhtemel gelir
 - Manevi tazminat

Tazminat davası açılabilmesi için, zarar ve kusur şarttır. Ancak, diğer talepler için zararın doğmuş olması gerekmez, zarar tehlikesinin doğması dahi yeterlidir.

Borçlar Kanunu'nda haksız fiil için öngörülen zamanaşımı süresi 2 ve 10 yıl olmasına rağmen, haksız rekabette daha kısa bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Davacının fiili ve faili öğrenmesinden itibaren 1 yıl, herhâlikarda fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 yıl içinde bu davaların açılması gerekmektedir.

Dava, faile yani haksız rekabet fiilini bizzat işleyen kimseye karşı açılır. Aynı zamanda faili yanında çalıştıran kişiye de dava açılabilir. Ayrıca, TTK Madde 58'de basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu düzenlenmektedir.

Haksız Rekabette Cezaî Sorumluluk

Hukukî sorumluluk yanında, bazı haksız rekabet fiilleri ayrıca birer suçtur. Bu suçların cezası da Türk Ceza Kanunu'nda değil, TTK'da düzenlenmiştir. Dolayısıyla, haksız rekabet, ceza sorumluluğuna da yol açmaktadır. TTK Madde 62'ye göre, bu durumlar 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

TTK Madde 62/1-a'da, hapis veya adli para cezasını gerektiren haksız rekabet fiilleri, şu başlıklar altında gösterilmiştir:

1. TTK Madde 55'de yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,
2. Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerinkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,
3. Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştırının veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,
4. Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler.

Söz konusu haksız rekabet suçlarının takibi, şikayete bağlıdır.

Görsel İletişim Tasarımında Haksız Rekabetin Türk Hukukundaki Yeri

Yargıtay'a göre tescilsiz bir tasarımın üçüncü kişiler tarafından kullanılması haksız rekabet teşkil edebilecektir.

Haksız rekabet hukuku, fikri mülkiyet haklarını doğrudan korumaz. Haksız rekabet düzenlemeleri, rekabet hakkının kötüye kullanılmasına ve karışıklığa karşı dolaylı bir koruma sağlamaktadır.

Fikri mülkiyet hakları bakımından kümülatif (çoklu) koruma ilkesi kabul edilmektedir.

Fikri mülkiyet ve haksız rekabet mevzuatı arasında, özel hüküm-genel hüküm ilişkisi devreye girmektedir.

Kümülatif koruma ilkesinin uygulanması sırasında, özel hüküm ve genel hüküm ilişkisine dikkat edilmelidir. Örneğin, somut bir olayda fikri mülkiyet korumasına başvurulmasını gerektiren haller gerçekleşmemiş, ancak iltibas devam ediyorsa, ortada bir haksız rekabet faaliyetinin varlığından söz etmek yerinde olacaktır. Görsel iletişim tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli bir tasarım olduğunda, Türk hukukunda Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tasarım olarak korunacaktır. Ancak, bir görsel iletişim tasarımı tescilsiz bir tasarım olduğunda ise, haksız rekabet hükümlerine göre korunacaktır. Görsel iletişim tasarımının korunup korunmayacağını anlamak için, öncelikle haksız rekabetin genel hükmü olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) Madde 54/2'deki tanıma bakmak gerekir.

Görsel iletişim tasarımında haksız rekabetin Türk hukukundaki yerini anlamak için, ikinci olarak haksız rekabetin hâllerinin örnek olarak sayıldığı hüküm olan Türk Ticaret Kanunu Madde 55'teki hâllere bakmak gerekir. Maddenin başlığı "Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar"dır. Bu örneklerden ilgili olan özel durum ise, TTK Madde 55.1.a.4'te yer alan iltibasa (karışıklığa) yol açmaktır. TTK Madde 55/1'te "Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır" denildikten sonra genel olarak "a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle" şeklinde davranış türü belirtilip, daha sonra 4'üncü cümlede özel bir haksız rekabet hâli olarak "Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak" sayılmıştır.